

1511458-39.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2187798/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18998110 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1252/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2187798 - 04º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511458-39.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511458-39.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2187798/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18998110 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1252/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2187798 - 04º D.P. SUMARE, 1252/21/926 - 04º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 62/63).

Defesa preliminar (páginas 73/74). Notificação (página 81). Recebimento da denúncia (página 82). Citação pessoal (página 99). Prova testemunhal e interrogatório (página 116). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 141/144), ao passo que a defensora sustentou, em resumo, a atenuante da confissão, a pena mínima, o regime aberto e a aplicação de restritivas de direitos (páginas 147/150). É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 113/115).

Indisfarçável a autoria.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes públicos Adão Luis Pereira e Sandoval Ferreira da Silva narraram que, em local conhecido pela traficância, o réu foi surpreendido com uma sacola em suas mãos, na qual havia entorpecentes variados. Ele estava ao lado de um veículo que partiu em disparada com a aproximação da Guarda Municipal. Além das drogas, o acusado trazia consigo, naquela sacola, dois aparelhos celulares e dinheiro. Ali mesmo no calor dos acontecimentos, o denunciado admitiu que estava comercializando estupefacientes (página 116).

Em seu interrogatório judicial, o acusado reafirmou a prática criminosa que lhe foi increpada (página 116).

Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco.

A confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, pela quantidade de entorpecentes (mais de 50 porções), aumento a pena-base em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, tendo em vista a confissão e a maioria relativa (réu nascido em 05/06/2003), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), observada a impossibilidade de diminuição aquém do mínimo legal.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de condenação definitiva certificada (página 32) e a inexistência de visualização de habitualidade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com variedade de drogas, sendo uma delas de elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

O acusado acompanhou encarcerado cautelarmente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, como já destacado inicialmente (páginas 46/47). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA